

BANCO CENTRAL DO BRASIL - BRASÍLIA

Termo de Referência 78/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
78/2026	179087-BANCO CENTRAL DO BRASIL - BRASÍLIA	JEFERSON SOARES OLIVEIRA	25/08/2026 21:21 (v 0.22)
Status			
DISPONIBILIZADO			

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
VII - contratações de tecnologia da informação e de comunicação/Serviços de TIC	327/2026	308458

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação e renovação de licenças e subscrições de software IBM pelo período de 36 (trinta e seis) meses, nos termos das tabelas abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Item Único							
Renovação das licenças com subscrições de atualização e suporte:							
Subitem	Especificação	CATSER	Métrica de Licenciamento	SKU	CÓD. PMC-TIC	Quant.	Vigência
1.1	Storage Protect Suite	27502	Front End Terabyte (1-100)	E0LUWLL	N/A	100	36 meses
1.2	Storage Protect Suite	27502	Front End Terabyte (101-250)	E0LUXLL	N/A	150	36 meses
1.3	Storage Protect Suite	27502	Front End Terabyte (251-500)	E0LUYLL	N/A	109	36 meses
1.4	Cloud Pak for Applications	27502	VPC	E0QB6LL	N/A	286	36 meses
1.5	Db2 Advanced Edition Modernization	27502	VPC	E03PTZX	N/A	78	36 meses

1.6	Cloud Pak for Integration	27502	VPC	E0PPBLL	N/A	8	36 meses
1.7	Optim High Performance Unload	27502	PVU	E020VLL	N/A	2200	36 meses
1.8	Cloud Pak for Data Enterprise Edition Non-Production	27502	VPC	E0QXFLL	N/A	31	36 meses
1.9	MANTA Automated Data Lineage for IBM Cloud Pak for Data	27502	RU	E0A5DZX	N/A	1	36 meses
1.10	DB2 Recovery Expert	27502	VPC	E07YDZX	N/A	26	36 meses

Novas licenças com subscrições de atualização e suporte a serem contratadas:

1.11	Cloud Pak for Data Enterprise Edition	27502	VPC	D1YGZLL	N/A	42	36 meses
1.12	Cloud Pak for Data Enterprise Edition Non-Production	27502	VPC	D27RMLL	N/A	24	36 meses
1.13	Cloud Pak for Integration	27502	VPC	D20ZBLL	N/A	5	36 meses
1.14	DB2 Recovery Expert	27502	VPC	D07YEZX	N/A	3	36 meses
1.15	Manta Data Lineage Cartridge	27502	RU	D0W3GZX	N/A	40	36 meses

Classificação do objeto quanto à heterogeneidade ou complexidade

1.2. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns uma vez que os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais no mercado.

Classificação do objeto quanto ao modelo de execução

1.3. O serviço é enquadrado como continuado tendo em vista que a interrupção contratual pode comprometer a prestação de serviços públicos essenciais à missão institucional do Banco Central. A operação ininterrupta de sistemas críticos é fundamental para decisões macro e microeconômicas no país. A paralisação desses sistemas pode causar prejuízos significativos à sociedade. Além disso, um contrato de maior duração, permitirá ajustes futuros na quantidade ou no prazo da garantia técnica por meio de aditivos, o que proporciona melhor gestão contratual, sendo, portanto, a vigência plurianual mais vantajosa.

Prazo de vigência

1.4. O prazo de vigência da contratação é de 36 (trinta e seis) meses contados da data de assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.5. O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A presente contratação justifica-se pelo uso e desenvolvimento extensivo, no Banco Central do Brasil (BCB), de diversos softwares e aplicações em sua infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI), todos essenciais para o suporte aos serviços prestados a clientes internos e externos. Considerando que softwares, por sua natureza, são suscetíveis a falhas decorrentes de erros de desenvolvimento, é imprescindível garantir acesso contínuo a correções, atualizações e aprimoramentos disponibilizados pelos fabricantes.

2.2. Fabricantes de software, como a IBM, publicam regularmente atualizações que incluem melhorias, correções de segurança, novas funcionalidades e resoluções de problemas. O acesso a esses componentes somente é permitido mediante a manutenção de subscrições (assinaturas) ativas, que são comercializadas e cuja contratação ou renovação periódica se torna necessária para manter a operação segura e estável da infraestrutura do Banco.

2.3. Além das atualizações, a IBM também fornece serviço de suporte técnico especializado, ofertado via telefone, web e demais canais oficiais da fabricante, destinado ao esclarecimento de dúvidas operacionais, diagnósticos de falhas e apoio na operação dos produtos. Esses serviços também são comercializados, usualmente atrelados à subscrição, compondo o conjunto de funcionalidades indispensáveis à manutenção dos ambientes tecnológicos do BCB.

2.4. Com efeito, existe a necessidade de renovação e aquisição de subscrições de softwares IBM, que são amplamente utilizados em sistemas críticos da instituição, tais como o Sistema de Transferência de Reservas (STR), Sistema de Informações de Créditos (SCR), Sistema Câmbio e Pagamentos Instantâneos (Pix).

2.5. Entre os produtos IBM empregados no Banco destacam-se o banco de dados Db2, o software de backup legado Storage Protect, a plataforma de aplicações Cloud Pak for Applications, a plataforma de middleware Cloud Pak for Integrations e a plataforma de dados Cloud Pak for Data — todos consolidados e em uso há vários anos.

2.6. Conforme descrito no Estudo Técnico Preliminar, a substituição desses softwares não é vantajosa neste momento, pois acarretaria esforço elevado de planejamento, migração e implantação, impactando serviços críticos sem qualquer ganho proporcional em desempenho, segurança ou eficiência.

2.7. Nesse contexto, a manutenção de subscrições ativas é medida essencial para a continuidade operacional, pois mitiga riscos técnicos e operacionais, transferindo parte da responsabilidade à fabricante do software, que passa a atuar como corresponsável pelo bom funcionamento dos componentes tecnológicos que sustentam serviços institucionais relevantes. Tal medida contribui diretamente para o fortalecimento da gestão de riscos de TI do Banco, assegurando proteção, estabilidade e previsibilidade na operação das soluções tecnológicas empregadas.

2.8. Por todo o exposto, conclui-se que o adequado licenciamento, manutenção e atualização dos softwares tratados nessa contratação são fundamentais para a continuidade das atividades de negócio desta Autarquia, com benefícios diretos para todo o Sistema Financeiro Nacional e para a população em geral.

2.9. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:

- I) ID PCA no PNCP: 00038166000105-0-000007/2026;
- II) Data de publicação no PNCP: 09/05/2025;
- III) Id do item no PCA: 842;
- IV) Classe/Grupo: 182 - SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA;
- V) Identificador da Futura Contratação: 179087-327/2026.

2.10. O objeto da contratação também está alinhado com a Estratégia de Governo Digital 2024-2027 e em consonância com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) 2026-2029 do Banco Central do Brasil, conforme demonstrado abaixo:

ESTRATÉGIA DE GOVERNO DIGITAL 2024-2027

Objetivo geral
Busca de um Estado mais inclusivo, eficaz, proativo, participativo e sustentável, em especial por meio: 2 - Da adaptação de seus processos às demandas atuais da sociedade, com inovação, uso adequado de tecnologias, reuso seguro de dados e melhor aplicação dos recursos públicos.
Objetivo específico
6 - Dispor de infraestrutura moderna, segura, escalável e robusta, considerados os princípios de sustentabilidade, para a implantação e a evolução de soluções de governo digital, de modo a promover soluções estruturantes compartilhadas, o uso de padrões comuns e a integração entre os entes federativos.
Recomendação
6.1 - Adotar e contribuir com o desenvolvimento de soluções de plataformas digitais no provimento de serviços públicos e demais processos da administração pública.

ALINHAMENTO PDTIC 2026-2029			
ID	Objetivo Estratégico	ID	Ações
2	Prover infraestrutura e plataformas para serviços de TI	A	Manter a capacidade de processamento, armazenamento e comunicação adequada às necessidades
		ID	Indicador
		A	Índice geral de disponibilidade média (IGDM) ≥ 99,8%

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

- 3.2. A solução de TIC consiste na renovação e aquisição de subscrições de softwares da fabricante IBM, abrangendo produtos já utilizados na infraestrutura do Banco Central do Brasil (BCB) e outros necessários à expansão e evolução dos ambientes críticos de TI.
- 3.3. Define-se licença de software como as diretrizes legalmente vinculantes para o uso e a distribuição de determinado software.
- 3.4. Define-se subscrição como um pacote de serviços por tempo determinado fornecido pela fabricante do software que inclui o serviço de atualização e suporte técnico do software.
- 3.5. Atualização de versão é o direito para atualização dos softwares, incluindo versões maiores (major releases), versões menores (minor releases), versões de manutenção (maintenance releases) e atualizações (updates) que forem disponibilizadas para o software, tradicionalmente disponibilizadas por meio de download a partir do sítio web da fabricante.
- 3.6. Serviço de suporte técnico é aquele efetuado mediante atendimento telefônico, ferramenta on-line e correio eletrônico, com objetivo de solucionar problemas de funcionamento e disponibilidade da solução e de esclarecer dúvidas relacionadas à instalação, configuração, uso e atualização dos produtos.
- 3.7. Define-se part number ou SKU (Stock Keeping Unit) como o identificador do produto ou serviço no catálogo de ofertas da fabricante.
- 3.8. Os part numbers/SKUs, quando informados neste edital, devem ser interpretados como informação auxiliar para identificação do produto ou serviço que o Banco pretende adquirir, devendo a CONTRATADA se atentar à data de cobertura da subscrição solicitada neste edital.
- 3.9. A composição da solução de TIC com seus respectivos quantitativos está descrita no subitem 1.1 deste Termo de Referência.
- 3.10. As subscrições incluem, obrigatoriamente, direito de atualização de versão, acesso a correções e patches, novas funcionalidades, bem como suporte técnico oficial do fabricante, conforme métricas e condições definidas pela IBM.
- 3.11. As subscrições a serem renovadas deverão iniciar a vigência dos serviços de atualização de versão e suporte técnico no dia imediatamente após o término da vigência atual, conforme especificado neste edital, ou seja, considerar o prazo entre a data fim da vigência atual e 30 de setembro de 2029 para fins de cotação, aplicando um cálculo do tipo pró-rata die para fins de pagamento.
- 3.12. As novas licenças com subscrições de software a serem contratadas deverão iniciar a vigência das subscrições de atualização de versão e suporte técnico em 01 de outubro de 2026 ou data posterior, devendo ser considerado o prazo de 36 meses para cotação desses serviços.
- 3.13. No dimensionamento das propostas deverão ser observadas as respectivas métricas de licenciamento:
- 3.13.1 O licenciamento do Spectrum Protect Suite – Front End Terabyte é por quantidade de dados alvo do backup nos clientes (Front End Capacity).
- 3.13.2 O licenciamento dos produtos IBM Cloud Pak for Applications, Db2 Advanced Edition Modernization, IBM Cloud Pak for Integration, Db2 Advanced Edition Cartridge for IBM Cloud Pak for Data, Db2 Recovery Expert e IBM Cloud Pak for Data Enterprise Edition é baseado na capacidade de processamento do ambiente, medida pelo número de núcleos físicos (cores) disponibilizados ao produto. De acordo com a documentação oficial da IBM, essa métrica de licenciamento é denominada Virtual Processor Core (VPC).
- 3.13.3 O licenciamento do Optim High Performance Unload for DB2 é por Processor Value Unit (PVU).
- 3.13.4 O MANTA Automated Data Lineage é licenciado por Resource Unit (RU). Um RU é uma medida independente de um recurso gerenciado, processado ou relacionado ao/à uso/utilização do software.
- 3.14. Conforme registrado no Estudo Técnico Preliminar, não é conveniente o parcelamento dos itens, pois pretende-se contratar os serviços de um único fornecedor. Com um único fornecedor, há ganho de escala, além de simplificação administrativa. Portanto esta licitação deverá possuir item único, englobando todas as subscrições.
- 3.15. A solução NÃO faz parte dos Catálogos de Soluções de TIC com Condições Padronizadas.

3.16. Convém ressaltar que o objeto da contratação é caracterizado como uma Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), definida, pela Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 2022, como um conjunto de bens e/ou serviços que apoiam processos de negócio mediante a conjugação de recursos de TIC.

3.17. Ademais, a contratação está em conformidade com os artigos 3º, 4º e 5º da Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 23 de dezembro de 2022 de forma que não incide nas vedações destes dispositivos.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Requisitos de Negócio

4.1. A presente contratação orienta-se pelos seguintes requisitos de negócio:

- 4.1.1 Manter a capacidade de processamento, armazenamento e comunicação adequadas às demandas de negócio;
- 4.1.2 Continuidade das operações de sistemas críticos;
- 4.1.3 Disponibilidade dos sistemas críticos;
- 4.1.4 Adequado funcionamento dos sistemas críticos;
- 4.1.5 Suporte, manutenção e atualização dos softwares utilizados na infraestrutura de TI do Banco Central.

Requisitos de Capacitação

4.2. Não faz parte do escopo da contratação a realização de capacitação técnica na utilização dos recursos relacionados ao objeto da presente contratação.

Requisitos Legais

4.3. O presente processo de contratação deve estar aderente à Constituição Federal, à Lei nº 14.133, de 2021, à Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 2022, Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021, Lei nº 13.709, de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD) e a outras legislações aplicáveis;

- 4.3.1 Lei Complementar nº 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações financeiras;
- 4.3.2 Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que trata do acesso a informações, conhecida como Lei de Acesso à Informação;
- 4.3.3 Portaria SGD/MGI nº 5.950, de 26 de outubro de 2023, que estabelece o modelo de contratação de software e de serviços de computação em nuvem, no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISIP do Poder Executivo Federal;
- 4.3.4 Política de Segurança do Banco Central do Brasil (PSBC), portaria BCB Nº 95.672;
- 4.3.5 Política de Segurança da Informação do Banco Central do Brasil (PSIBC), resolução BCB Nº 287, de 24 de janeiro de 2023;
- 4.3.6 Estratégia de Uso de Software e de Serviços de Computação em Nuvem do Banco Central do Brasil, resolução BCB Nº 454 de 30/1/2025.

Requisitos de Manutenção

4.4. Devido às características da solução, há necessidade de realização de manutenções corretivas, preventivas e proativas pela Contratada, visando à manutenção da disponibilidade da solução e ao aperfeiçoamento de suas funcionalidades;

4.4.1 O suporte técnico deverá ser prestado diretamente pelo fabricante do software de cada tipo de subscrição especificada neste edital.

4.4.2 Os serviços de garantia, manutenção e assistência técnica devem contemplar, durante sua vigência, sem ônus adicional para o BCB, os seguintes requisitos:

- 4.4.2.1. Direito a instalação de todas as atualizações, upgrades e correções de software;
- 4.4.2.2. Manutenção corretiva, que inclui procedimentos e reparos destinados a recolocar a solução em seu perfeito estado de uso;
- 4.4.2.3. Atendimento a chamados técnicos;
- 4.4.2.4. Acesso à base de conhecimento do FABRICANTE em sítio disponível via Internet;
- 4.4.2.5. Orientações para provisionar recursos, seguindo as práticas recomendadas do fabricante;
- 4.4.2.6. Orientações relacionadas à arquitetura, projeto, design, operação e resolução de problemas.

4.4.3 O suporte técnico deve estar disponível para abertura de chamados técnicos 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, mediante sistema via Internet e/ou telefone (0800 ou número local em Brasília), utilizando o idioma português do Brasil.

4.4.4 O BCB poderá efetuar um número ilimitado de chamados de suporte durante a vigência da garantia para suprir suas necessidades de utilização dos softwares.

Requisitos Temporais

4.5. Os serviços devem ser prestados no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da abertura da Ordem de Serviço (OS), emitida pela Contratante, podendo ser prorrogada, excepcionalmente, por até igual período, desde que justificado previamente pelo Contratado e autorizado pela Contratante;

4.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência, quando não expressados de forma contrária, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

4.7. Todos os prazos citados, quando não expresso de forma contrária, serão considerados em dias corridos. Ressaltando que serão contados os dias a partir da hora em que ocorrer o incidente até a mesma hora do último dia, conforme os prazos.

4.8. Na execução dos serviços, deverão ser observados os seguintes prazos:

4.8.1 Ao abrir um chamado, o Banco Central poderá classificá-lo em 4 (quatro) níveis de severidade, devendo ser respeitados os seguintes níveis mínimos de serviço:

Severidade	Descrição Resumida	Tempo para primeiro atendimento
1	Uma situação crítica. Um componente crítico do software está inoperante. Uma interface crítica falhou.	2 horas (com disponibilidade 24x7)
2	Um componente do software tem seu uso severamente restrito causando um impacto significativo no negócio.	2 horas comerciais
3	Um componente não crítico do software tem funcionamento deteriorado causando um impacto moderado no negócio.	2 horas comerciais

4	Um componente não crítico do software tem funcionamento deteriorado causando um impacto mínimo no negócio ou uma requisição não técnica é realizada.	2 horas comerciais
---	--	--------------------

4.8.2 Considera-se hora comercial aquela compreendida nos dias úteis entre 9h00 e 18h00, no horário de Brasília.

4.8.3 O Banco Central poderá modificar o nível de severidade de um chamado. Quando o nível de severidade aumentar (exemplo: modificação de severidade 2 para severidade 1), a contagem de tempo para o primeiro atendimento será reiniciada.

4.8.4 A finalização de cada atendimento só poderá ser efetuada com anuência formal do responsável técnico do Banco Central.

Requisitos de Segurança e Privacidade

4.9. A solução deverá atender aos princípios e procedimentos elencados na Política de Segurança da Informação do Contratante, e a CONTRATADA deverá observar integralmente os requisitos de Segurança da Informação e Privacidade descritos a seguir:

4.9.1 Deverá observar, rigorosamente, todas as normas e procedimentos de segurança implementados no ambiente de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC da Contratante.

4.9.2 Deverá cumprir as normas de segurança vigentes no Banco Central, a saber, Política de Segurança do Banco Central do Brasil (PSBC) e Política de Segurança da Informação do Banco Central do Brasil (PSIBC).

4.9.3 A Contratada deverá ter ciência de que os dados processados pelo BCB são protegidos pela Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, que trata do sigilo bancário, bem como da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, sobre o tratamento de informação classificada cuja divulgação possa causar risco ou dano à segurança da sociedade ou do Estado.

4.9.4 A Contratada deve observar as disposições da Lei nº. 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), bem como das políticas e normas internas da Contratante sobre o tema, implementando medidas técnicas e organizacionais adequadas para assegurar a proteção dos direitos do titular dos dados pessoais.

4.9.5 As pessoas envolvidas na execução das atividades terão acesso às instalações da Contratante, por meio de credenciais emitidas pela Administração e deverão executar as atividades em ambiente definido pelo órgão, estando sujeitos, além do uso de crachás, a todas as formas de controles de acesso às dependências da instituição, tais como atendimento aos horários de expediente, vistoria de objetos que estejam portando etc.

4.9.6 Deverá ocorrer a eliminação total dos dados da Contratante armazenados em qualquer tipo de unidade de armazenamento que seja devolvida ao fornecedor/fabricante ou assegurar que os dados estejam criptografados antes da devolução.

4.9.7 Deverá garantir a segurança das informações da Contratante e se comprometer em não divulgar ou fornecer a terceiros quaisquer dados e informações que tenha recebido ou tido ciência no curso da prestação dos serviços, a menos que autorizado formalmente e por escrito para tal.

4.9.8 Deverá manter sigilo sobre todos os ativos de informações e de processos da Contratante, conforme itens de instrumento de confidencialidade próprio da Contratante.

4.9.9 A Contratada é integralmente responsável pela manutenção de sigilo sobre quaisquer dados e informações contidos em quaisquer documentos e em quaisquer mídias de que venha a ter conhecimento durante a execução dos trabalhos, não podendo, sob qualquer pretexto e forma divulgar, reproduzir ou utilizar.

4.9.10 A Contratada deverá manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da Contratante ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste Contrato.

4.9.11 A Contratada deverá exigir de seus empregados, formalmente, o compromisso de atendimento aos regulamentos de propriedade, sigilo, confidencialidade, segurança das informações e de disciplina funcional que venha a ter conhecimento no exercício de suas atribuições, antes de autorizá-los a ingressar na execução dos serviços contratados.

4.9.12 A Contratada deverá promover o afastamento imediato, após o recebimento da notificação, de qualquer dos seus profissionais que, comprovadamente, coloquem em risco as condições de preservação da propriedade, do sigilo e segurança das informações a que tiver acesso. É vedada a veiculação de publicidade acerca dos serviços contratados, sem prévia autorização por escrito da Contratante.

4.9.13 A Contratada deverá assinar o Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo (Anexo I-C - MODELO DO TERMO DE COMPROMISSO) entre a Contratada e a Contratante, por meio de instrumento próprio desta, estabelecendo compromisso de não divulgar nenhum assunto tratado na prestação de serviços, do objeto da licitação.

4.9.14 O Termo de Ciência (Anexo I-D- MODELO DO TERMO DE CIÊNCIA) deverá ser assinado por todos os empregados da Contratada que estiverem diretamente envolvidos na contratação e prestação dos serviços.

Requisitos da Arquitetura Tecnológica

4.10. Os serviços deverão ser executados observando-se as diretrizes de arquitetura tecnológica estabelecidas pela área técnica da Contratante.

4.11. A adoção de tecnologia ou arquitetura diversa deverá ser autorizada previamente pela Contratante. Caso não seja autorizada, é vedado à Contratada adotar arquitetura, componentes ou tecnologias diferentes daquelas definidas pela Contratante.

Requisitos de Projeto e de Implementação

4.12. Os serviços deverão observar integralmente os requisitos de projeto e de implementação descritos a seguir:

4.12.1 Serão consideradas entregues as subscrições que constarem nas contas que o Banco possui nos sítios web da fabricante IBM, portanto, não há necessidade de entrega de qualquer documentação em formato físico nas dependências do Banco Central.

Requisitos de Implantação

4.13. Os serviços deverão observar integralmente os requisitos de implantação, instalação e fornecimento descritos a seguir:

4.13.1 A CONTRATADA deverá informar ao BCB quando as subscrições forem ativadas na conta que o Banco possui no sítio web da IBM para que a equipe técnica possa verificar e fazer o recebimento.

Requisitos de Garantia, Manutenção e Assistência Técnica

4.14. O prazo das subscrições contratadas será de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses.

4.15. O prazo de garantia contratual dos serviços (garantia técnica), complementar à garantia legal, será de, no mínimo 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da ativação das subscrições.

4.16. A CONTRATADA deve fornecer garantia da FABRICANTE IBM com assistência técnica 24x7.

4.17. A CONTRATADA deverá apresentar documentação que comprove esta contratação pelo período especificado neste Termo de Referência, facultado ao BCB realizar diligências para verificação dessa contratação junto ao fabricante.

Requisitos de Experiência Profissional

4.18. Não serão exigidos requisitos de experiência profissional para a presente contratação.

Requisitos de Formação da Equipe

4.19. Não serão exigidos requisitos de formação da equipe para a presente contratação.

Requisitos de Metodologia de Trabalho

4.20. A execução dos serviços está condicionada ao recebimento pelo Contratado de Ordem de Serviço (OS) emitida pela Contratante.

4.20.1 O contrato assinado por ambas as partes deve ser considerado como a primeira Ordem de Serviço, devendo o Contratado se responsabilizar pelos prazos já definidos neste Termo de Referência, em especial os do item 6.1.

4.21. A OS indicará o serviço, a quantidade e a localidade na qual os serviços deverão ser prestados.

4.22. O Contratado deve fornecer meios para contato e registro de ocorrências da seguinte forma: com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana de maneira eletrônica e 8 (oito) horas por dia e 5 (cinco) dias por semana por via telefônica.

4.23. A execução do serviço deve ser acompanhada pelo Contratado, que dará ciência de eventuais acontecimentos à Contratante.

Requisitos de Segurança da Informação e Privacidade

4.24. O Contratado deverá observar integralmente os requisitos de Segurança da Informação e Privacidade descritos a seguir:

4.25. As atualizações nos softwares, seja de melhoria ou para correções, deverão ser viabilizadas durante todo o período de vigência contratual a partir do repositório oficial da fabricante de modo a assegurar que os produtos não estejam comprometidos por vulnerabilidades, códigos ou rotinas maliciosas introduzidas por terceiros.

4.26. O BCB deverá ser avisado por e-mail sempre que forem detectadas falhas de segurança nos softwares contratados, por meio de boletins do tipo CVE - Common Vulnerabilities and Exposures.

4.27. O acesso à conta que o BCB possui no site da fabricante deverá ser protegido por meio de autenticação com usuário e senha, incluindo, preferencialmente, outros fatores de autenticação (2FA/MFA).

Vistoria

4.28. Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços.

Sustentabilidade

4.29. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

4.29.1 Por meio do Parecer nº 00001/2021/CNS/CGU/AGU e previsão do §1º do art. 9º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 58, de 2022, combinado com o art. 42 da IN SGD/ME nº 94, de 2022, que dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP, foi consolidado o entendimento no sentido de que a “administração pública é obrigada a adotar critérios e práticas de sustentabilidade socioambiental e de acessibilidade nas contratações públicas, nas fases de planejamento, seleção de fornecedor, execução contratual, fiscalização e na gestão dos resíduos sólidos.”.

4.29.2 Nesse sentido, não foram identificados impactos ambientais que requeiram medidas de tratamento ou mitigadoras para sanar possíveis riscos ambientais existentes, haja vista a natureza do objeto (subscrição de software).

4.29.3 Ademais, o objeto da contratação não necessita de logística reversa de produtos, já que o Contratante não ficará com equipamentos da Contratada sob sua responsabilidade, que possa gerar descarte de peças defeituosas, de embalagens, de recipientes ou de qualquer outro produto que possa ocasionar impacto ambiental relevante (nos termos do Decreto nº 10.936/2022) ou que necessite de qualquer política de acessibilidade.

Indicação de marcas ou modelos:

4.30. Na presente contratação será admitida a indicação da seguinte marca, de acordo com as justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares:

- 4.30.1 A Equipe de Planejamento da Contratação, ao elaborar o ETP, apresentou fundamentos técnicos que justificam a escolha da renovação e aquisição de licenças com subscrições de software da fabricante IBM ser a mais adequada para a continuidade das atividades relacionadas à sustentação dos sistemas do BCB.
- 4.30.2 Durante este estudo, foram identificadas e analisadas as soluções existentes no mercado, concluindo-se que a renovação de subscrições de licenças da fabricante IBM é a melhor opção para a preservação da sustentação dos sistemas e ambientes de desenvolvimento e operação já existentes e amplamente utilizados nesta Autarquia. Esta decisão visa garantir a continuidade dos serviços em execução, bem como a mitigação dos riscos associados a uma migração de plataforma, que neste momento poderia acarretar relevantes prejuízos à missão institucional do Banco Central do Brasil.
- 4.30.3 Desta forma, a indicação das licenças e subscrições da fabricante IBM está fundamentada em critérios sólidos, visando garantir a eficácia e a eficiência dos processos de desenvolvimento e operação, com a sua expansão e modernização tecnológica.

Subcontratação

- 4.31. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.
- 4.31.1 A subcontratação apenas se mostra cabível quando o objeto a ser contratado comporta execução complexa, de modo que alguma fase/etapa/aspecto requeira a participação de terceiros em razão dos princípios da especialização e da concentração das atividades, o que não é o caso. Por essa razão, resta vedada a subcontratação, ainda que parcial.

Garantia da contratação

- 4.32. Não haverá exigência da garantia da contratação dos art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Informações relevantes para o dimensionamento e apresentação da proposta

- 4.33. O prazo de entrega dos produtos é de 30 dias, contados da assinatura do contrato (licenças e subscrições).
- 4.34. As subscrições a serem renovadas devem iniciar a vigência no dia subsequente ao atual vencimento ou em até 30 dias, contados da assinatura do contrato, caso o contrato seja assinado após 31/08/2026.
- 4.35. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 3 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
- 4.36. Serão consideradas entregues as licenças e subscrições que constarem nas contas que o Banco possui nos sítios web da fabricante IBM, portanto, não há necessidade de entrega de qualquer documentação em formato físico nas dependências do Banco Central.
- 4.37. A proposta comercial deve conter, além de outras informações exigidas neste edital, planilha de custos conforme modelo abaixo:

Item	Subitem	Descrição	Código de Identificação do Fabricante (SKU)	Modelo de Licenciamento	Métrica ou Unidade de Medida	Tipo de Software	Qtd.	Vigência Suporte	Valor Unitário	Valor Total
		Renovação de subscrições de atualização e suporte								

1	1.1	Spectrum Protect Suite	E0LUWLL	Licença por subscrição/ assinatura	Front End Terabyte (1- 100)	Software pronto para uso	100	3 anos		
	1.2	Spectrum Protect Suite	E0LUXLL	Licença por subscrição/ assinatura	Front End Terabyte (101- 250)	Software pronto para uso	150	3 anos		
	1.3	Spectrum Protect Suite	E0LUYLL	Licença por subscrição/ assinatura	Front End Terabyte (251- 500)	Software pronto para uso	109	3 anos		
	1.4	Cloud Pak for Applications	E0QB6LL	Licença por subscrição/ assinatura	VPC	Software pronto para uso	286	3 anos		
	1.5	Db2 Advanced Edition Modernization	E03PTZX	Licença por subscrição/ assinatura	VPC	Software pronto para uso	78	3 anos		
	1.6	Cloud Pak for Integration	E0PPBLL	Licença por subscrição/ assinatura	VPC	Software pronto para uso	8	3 anos		
	1.7	Optim High Performance Unload	E020VLL	Licença por subscrição/ assinatura	PVU	Software pronto para uso	2200	3 anos		
	1.8	Cloud Pak for Data Enterprise Edition Non-Production VPC	E0QXFLL	Licença por subscrição/ assinatura	VPC	Software pronto para uso	31	3 anos		
	1.9	MANTA Automated Data Lineage for IBM Cloud Pak for Data	E0A5DZX	Licença por subscrição/ assinatura	RU	Software pronto para uso	1	3 anos		
	1.10	DB2 Recovery Expert	E07YDZX	Licença por subscrição/ assinatura	VPC	Software pronto para uso	26	3 anos		
Subtotal										
Contratação de novas licenças com subscrições de atualização e suporte										

1.11	Cloud Pak for Data Enterprise Edition	D1YGZLL	Licença por subscrição/ assinatura	VPC	Software pronto para uso	42	3 anos		
1.12	Cloud Pak for Data Enterprise Edition Non-Production	D27RMLL	Licença por subscrição/ assinatura	VPC	Software pronto para uso	24	3 anos		
1.13	Cloud Pak for Integration	D20ZBLL	Licença por subscrição/ assinatura	VPC	Software pronto para uso	5	3 anos		
1.14	DB2 Recovery Expert	D07YEZX	Licença por subscrição/ assinatura	VPC	Software pronto para uso	3	3 anos		
1.15	Manta Data Lineage Cartridge	D0W3GZX	Licença por subscrição/ assinatura	RU	Software pronto para uso	40	3 anos		
Subtotal									
TOTAL									

4.37.1 As licitantes deverão apresentar em conjunto com a sua proposta comercial declaração, conforme modelo no Anexo I-A, atestando a não ocorrência de registro de oportunidade junto ao fabricante de software, por ela representados, em atendimento ao item 6.6. do Anexo I da Portaria nº 5.950/2023, de modo a garantir o princípio da competitividade, conforme o disposto no art. 5º da Lei nº 14.133, de 2021.

5. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

- 5.1. São obrigações da CONTRATANTE:
- 5.1.1 nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos;
- 5.1.2 encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência;
- 5.1.3 receber o objeto fornecido pelo Contratado que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções realizadas;
- 5.1.4 aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis, comunicando ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, quando aplicável;
- 5.1.5 liquidar o empenho e efetuar o pagamento à contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em contrato;
- 5.1.6 comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento da solução de TIC;

- 5.1.7 definir produtividade ou capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC por parte do Contratado, com base em pesquisas de mercado, quando aplicável; e
- 5.1.8 prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os diversos artefatos e produtos cuja criação ou alteração seja objeto da relação contratual pertençam à Administração, incluindo a documentação, o código-fonte de aplicações, os modelos de dados e as bases de dados, justificando os casos em que isso não ocorrer.
- 5.2. São obrigações do CONTRATADO:
- 5.2.1 indicar formalmente preposto apto a representá-la junto à Contratante, que deverá responder pela fiel execução do contrato;
- 5.2.2 atender prontamente quaisquer orientações e exigências da Equipe de Fiscalização do Contrato, inerentes à execução do objeto contratual;
- 5.2.3 reparar quaisquer danos diretamente causados à Contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação contratual, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução do contrato pela Contratante;
- 5.2.4 propiciar todos os meios necessários à fiscalização do contrato pela Contratante, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, desde que motivadas as causas e justificativas desta decisão;
- 5.2.5 manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação;
- 5.2.6 quando especificada, manter, durante a execução do contrato, equipe técnica composta por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da solução de TIC;
- 5.2.7 quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC durante a execução do contrato;
- 5.2.8 ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os diversos artefatos e produtos produzidos em decorrência da relação contratual, incluindo a documentação, os modelos de dados e as bases de dados à Administração; e
- 5.2.9 fazer a transição contratual, com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuará a execução do contrato, quando for o caso.

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução

6.1. Na execução dos serviços, deverão ser observados os seguintes prazos:

REF.	ETAPA	PRAZO	PRODUTO	DESEMBOLSO
D1	Assinatura do contrato	-	Contrato Assinado	-
	Renovação das subscrições atuais e		- Verificação das licenças e subscrições na conta do BCB no sítio <i>web</i> da IBM	

D2	entrega das novas licenças e subscrições	No máximo D1+30 (trinta) dias corridos	- Entrega da nota fiscal	- 100% das licenças e subscrições de software
----	--	--	--------------------------	---

6.1.1 O cronograma de execução e pagamento acima poderá ser ajustado no decorrer do projeto por comum acordo entre o BCB e a CONTRATADA.

6.1.2 Os pagamentos de cada etapa do cronograma somente serão feitos após a devida aprovação e recebimento do objeto contratado (registro das subscrições no período no sítio web da IBM).

6.1.3 Nos termos da alínea “n” do Inciso I do art. 33 da IN SGD/ME nº 94, de 2022, a emissão de Nota Fiscal por parte da contratada deve estar condicionada à autorização prévia por parte do gestor do contrato após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

6.1.4 As condições praticadas pelo fabricante do software relativas a funcionalidades ou serviços gratuitos não implicará qualquer ônus à Contratante.

Local e horário da prestação dos serviços

6.2. Os serviços serão prestados no seguinte endereço: SBS Quadra 3 Bloco B - Asa Sul, Brasília - DF, 70074-900, quando necessário presencialmente;

6.3. Os serviços serão prestados no seguinte horário: 8h00 às 18h00 em dias úteis ou em qualquer horário, incluindo feriados e fim de semana, sempre que necessário.

Rotinas a serem cumpridas

6.4. A execução contratual observará as rotinas abaixo:

6.4.1 Durante a execução contratual os fiscais do contrato devem se atentar em:

6.4.1.1. Fiscalizar de forma periódica o cumprimento dos normativos e itens do Edital e anexos pela CONTRATADA durante a execução contratual;

6.4.1.2. Verificar o cumprimento dos prazos das etapas que constam no item 4.8.1 deste Termo de Referência;

6.4.1.3. Certificar que todos os requisitos para emissão dos Termos de Recebimento foram cumpridos;

6.4.1.4. Verificar se os requisitos relativos à garantia e manutenção estão sendo devidamente cumpridos, especialmente quanto aos prazos de atendimento dos chamados. Para tanto, no mínimo uma vez ao mês, solicitar levantamento dos chamados realizados para equipe de operação e avaliar os tempos de atendimento e efetiva solução.

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta

6.5. As informações necessárias para dimensionamento da proposta encontram-se no item 4 – Requisitos da Contratação – deste de Termo de Referência.

Formas de transferência de conhecimento

6.6. Não será necessária transferência de conhecimento devido às características do objeto.

Procedimentos de transição e finalização do contrato

6.7. O BCB deverá avaliar ao longo do contrato alternativas ao software contratado a fim de viabilizar sua futura substituição ao fim desta contratação, se necessário, em virtude de fatores estratégicos, técnicos ou econômicos.

6.8. As decisões técnicas relativas ao uso dos softwares desta contratação deverão priorizar soluções que não causem dependência tecnológica e que facilitem sua substituição por outra.

6.9. As atividades de transição contratual, quando aplicáveis, e de encerramento do contrato deverão observar ainda, no que couber:

- 6.9.1 A existência de eventuais pendências ao encerramento do contrato;
- 6.9.2 a manutenção dos recursos materiais e humanos necessários à continuidade do negócio por parte da Administração, quando houver;
- 6.9.3 a entrega de versões finais dos produtos e da documentação, quando houver;
- 6.9.4 a devolução de recursos, quando houver;
- 6.9.5 a revogação de perfis de acesso;
- 6.9.6 a eliminação de acessos aos sistemas da contratante;
- 6.9.7 a eliminação de caixas postais; e
- 6.9.8 outras que se apliquem.

Quantidade mínima de serviços para comparação e controle

6.10. Cada OS conterá o volume de serviços demandados, incluindo a sua localização e o prazo.

Mecanismos formais de comunicação

6.11. São definidos como mecanismos formais de comunicação, entre a Contratante e o Contratado, os seguintes:

- I) Ordem de Serviço;
- II) Ata de Reunião;
- III) Ofício;
- IV) Sistema de abertura de chamados;
- V) E-mails e Cartas;

Manutenção de Sigilo e Normas de Segurança

6.12. O Contratado deverá manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informações contidos em quaisquer documentos e mídias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que venha a ter conhecimento durante a execução dos serviços, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, independentemente da classificação de sigilo conferida pelo Contratante a tais documentos.

6.13. O Termo de Compromisso e Manutenção de Sigilo, contendo declaração de manutenção de sigilo e respeito às normas de segurança vigentes na entidade, a ser assinado pelo representante legal do Contratado, e Termo de Ciência, a ser assinado por todos os empregados do Contratado diretamente envolvidos na contratação, encontram-se nos ANEXOS do edital.

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

7.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

7.4. O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

Preposto

7.5. O Contratado designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto Contratado.

7.6. O Contratado não necessitará manter preposto da empresa no local da execução do objeto. O atendimento do preposto será preferencialmente de forma remota.

7.7. O Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que o Contratado designará outro para o exercício da atividade.

Reunião Inicial

7.8. Após a assinatura do Contrato e a nomeação do Gestor e Fiscais do Contrato, será realizada a Reunião Inicial de alinhamento com o objetivo de nivelar os entendimentos acerca das condições estabelecidas no Contrato, Edital e seus anexos, e esclarecer possíveis dúvidas acerca da execução dos serviços.

7.9. A reunião será realizada em conformidade com o previsto no inciso I do Art. 31 da IN SGD/ME nº 94, de 2022, e ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada a critério da Contratante.

7.10. A pauta desta reunião observará, pelo menos:

7.10.1 Presença do representante legal da contratada, que apresentará o seu preposto;

7.10.2 Entrega, por parte da Contratada, do Termo de Compromisso e dos Termos de Ciência;

7.10.3 esclarecimentos relativos a questões operacionais, administrativas e de gestão do contrato;

7.10.4 A Carta de apresentação do Preposto deverá conter no mínimo o nome completo e CPF do funcionário da empresa designado para acompanhar a execução do contrato e atuar como interlocutor principal junto à Contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questões técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual;

7.10.5 Apresentação das declarações/certificados do fabricante, comprovando que o produto ofertado possui a garantia solicitada neste termo de referência.

Rotinas de Fiscalização

7.11. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, nos termos do art. 33 da IN SGD nº 94, de 2022, observando-se, em especial, as rotinas a seguir.

Fiscalização Técnica

7.12. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

7.13. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

7.14. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

7.15. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

7.16. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

7.17. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.

7.18. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

Fiscalização Administrativa

7.19. O fiscal administrativo do contrato, além de exercer as atribuições previstas no art. 33, IV, da IN SGD nº 94, de 2022, verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

7.20. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

Gestor do Contrato

7.21. Cabe ao gestor do contrato, além de exercer as atribuições previstas no art. 33, I, da IN SGD nº 94, de 2022:

7.21.1 coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

7.21.2 acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

7.21.3 acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

7.21.4 emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

7.21.5 tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

7.21.6 elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

7.21.7 enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, com a indicação expressa de que o valor da Nota Fiscal emitida pela contratada confere com o valor dimensionado pela fiscalização e gestão no recebimento definitivo do serviço.

7.21.8 receber e dar encaminhamento imediato:

7.21.8.1. às denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 12.174/2024;

7.21.8.2. à notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou por qualquer outro meio idôneo.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

8.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme o disposto nesta seção. Portanto, serão considerados para a presente contratação os seguintes indicadores:

IAE – INDICADOR DE ATRASO NA ENTREGA		
Tópico	Descrição	
Finalidade	Medir o tempo de atraso na entrega dos produtos e serviços constantes na Ordem de Serviço (OS).	
Meta a cumprir	IAE <= 0	A meta definida visa garantir a entrega dos produtos e serviços constantes na Ordem de Serviço dentro do prazo previsto.
Instrumento de medição	OS, Termo de Recebimento Provisório (TRP)	
Forma de acompanhamento	A avaliação será feita conforme linha de base do cronograma registrada na OS. Será subtraída a data de entrega dos produtos da OS (desde que o fiscal técnico reconheça aquela data, com registro em Termo de Recebimento Provisório) pela data de início da execução da OS.	
Periodicidade	Para cada Ordem de Serviço encerrada e com Termo de Recebimento Definitivo.	
Mecanismo de Cálculo (métrica)	IAE = TEX – TEST Onde: IAE – Indicador de Atraso de Entrega; TEX – Tempo de Execução – corresponde ao período de execução da OS, da sua data de início até a data de entrega dos produtos/serviços da OS. A data de início será aquela constante na OS; caso não esteja explícita, será o primeiro dia útil após a emissão da OS. A data de entrega da OS deverá ser aquela reconhecida pelo fiscal técnico, conforme critérios constantes neste Termo de Referência. Para os casos em que o fiscal técnico rejeita a entrega, o prazo de execução da OS continua a correr, findando-se apenas quanto o Contratado entrega os produtos da OS e haja aceitação por parte do fiscal técnico.	

	TEST – Tempo Estimado para a execução da OS – constante na OS, conforme estipulado no Termo de Referência.
Observações	Obs1: Serão utilizados dias corridos na medição. Obs2: Os dias com expediente parcial no órgão/entidade serão considerados como dias corridos no cômputo do indicador.
Início de Vigência	A partir da emissão da OS.
Faixas de ajuste no pagamento e Sanções	Para valores do indicador IAE : Menor ou igual a 0 – Pagamento integral da OS; De 1 a 60 - aplicar-se-á glosa de 0,1666% por dia de atraso sobre o valor da OS ou fração em atraso. Acima de 60 - aplicar-se-á glosa de 10% bem como multa de 2% sobre o valor OS ou fração em atraso.

ICP – INDICADOR DE CHAMADOS ATENDIDOS DENTRO DO PRAZO	
Tópico	Descrição
Finalidade	Medir o tempo de atraso na prestação dos serviços constantes no subitem 4.8.1, tempo para primeiro atendimento.
Meta a cumprir	ICP igual ou superior a 100%.
Instrumento de medição	Registro de abertura do chamado e registro de atendimento e solução/contorno
Forma de acompanhamento	Será dividido o tempo estimado para atendimento do chamado e solução/contorno pelo tempo de execução real aferido, contado a partir do registro do chamado
Periodicidade	Sob demanda
	$\text{ICP} = 100 * (\text{TEST}/\text{TEX})$ Onde:

Mecanismo de Cálculo (métrica)	ICP = Indicador de chamados atendidos dentro do prazo. TEST = Tempo Estimado para atendimento ou tempo solução/contorno do chamado. TEX = Tempo de execução real aferido, contado a partir do registro do chamado
Observações	Obs1: Serão utilizados dias corridos na medição. Obs2: Os dias com expediente parcial no órgão/entidade serão considerados como dias corridos no cômputo do indicador.
Início de Vigência	A partir do registro de abertura do chamado
Faixas de ajuste no pagamento e Sanções	ICP >= 90%: advertência; ICP >= 80% e < 90%: aplicação de multa à CONTRATADA no valor de 0,05% do valor global do contrato; ICP >= 70% e < 80%: aplicação de multa à CONTRATADA no valor de 0,1% do valor global do contrato; ICP >= 50% e ICP < 70%: aplicação de multa à CONTRATADA no valor de 0,15% do valor global do contrato; ICP < 50%: aplicação de multa à CONTRATADA no valor de 0,3% do valor global do contrato; Em caso de indisponibilidade no serviço de abertura de chamados, será aplicada multa à CONTRATADA no valor de 0,3% do valor global do contrato.

IDS – INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DE SERVIÇOS		
Tópico	Descrição	
Finalidade	Assegurar a disponibilidade do serviço durante o período especificado.	
Meta a cumprir	IDS >= 98%. = 14h/mês	Percentual de tempo que se espera que serviço esteja em funcionamento
Instrumento de medição	Deve ser aferido por meio de ferramentas, procedimentos de amostragem ou outros procedimentos de inspeção.	
Forma de acompanhamento	Relatório mensal consolidado de disponibilidade do serviço durante o período	

Periodicidade	Será aferida mensalmente por serviço
Mecanismo de Cálculo (métrica)	IDS = Média (FRP / HTP) x 100 Onde: IDS - Indicador de Disponibilidade de Serviço; FRP - Horas totais de funcionamento do serviço no período, descontadas as horas de manutenção preventiva e as horas indisponíveis justificadas; HTP - Horas Totais do Período, descontadas as horas de manutenção preventiva e as horas indisponíveis justificadas.
Observações	Obs1: Serão utilizados dias corridos na medição. Obs2: Os dias com expediente parcial no órgão/entidade serão considerados como dias corridos no cômputo do indicador.
Início de Vigência	Do primeiro ao último dia do mês anterior à medição.
Faixas de ajuste no pagamento e Sanções	Aplicação de multa à CONTRATADA no valor de 0,01% do valor global do contrato para cada 0,1% abaixo da meta. Para valor do IDS abaixo de 95%, aplicar-se-á multa de 5% do valor do contrato.

8.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que o Contratado:

- 8.2.1 não produziu os resultados acordados,
- 8.2.2 deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou
- 8.2.3 deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

8.3. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

8.4. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:

- 8.4.1 execução de procedimentos de teste e inspeção previstos no subitem 8.22;
- 8.4.2 observação do cumprimento dos requisitos deste TR;
- 8.4.3 conformidade com IMR's estabelecidos; e

8.4.4 os pagamentos devidos à empresa contratada serão efetuados em função dos resultados obtidos, descontando-se os valores oriundos da aplicação de eventuais glosas e sanções, conforme previsto nos itens referentes às “Sanções Administrativas e Procedimentos para retenção ou glosa no pagamento” deste Termo de Referência.

Recebimento

8.5. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo.

8.6. O prazo para recebimento provisório será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do Contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

8.7. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

8.8. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.

8.9. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

8.10. Para efeito de recebimento provisório, serão consideradas para fins de faturamento as etapas descritas no cronograma de execução no subitem 6.1.

8.11. Ao final de cada período/evento de faturamento:

8.11.1 o fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato;

8.12. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

8.13. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório.

8.14. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório.

8.15. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

8.16. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.17. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

8.18. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

8.18.1 Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento.

8.18.2 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correções;

8.18.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

8.18.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

8.18.5 Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

8.19. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal quanto à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

8.20. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo Contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

8.21. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Procedimentos de Teste e Inspeção

8.22. Serão adotados como procedimentos de teste e inspeção, para fins de elaboração dos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo:

8.22.1 O recebimento das licenças e subscrições será realizado quando as licenças e subscrições constarem nas contas que o Banco possui no sítio web da fabricante ou por meio de declaração oficial da fabricante, quando não for possível consultar as subscrições no sítio web por qualquer motivo.

8.22.2 Para auxiliar a conferência do recebimento das subscrições de software, será utilizada a seguinte lista de verificação:

Id.	Critério de aceitação	Exemplo	Atendido / não atendido	Evidências (documento de referência, registro técnico, tela do sítio web da fabricante.)
1	A forma de licenciamento disponibilizada corresponde ao licenciamento previsto no Termo de Referência?	Licenciamento por subscrição com atualização de versão e suporte por 36 meses.	<Não atendido / Atendido>	Conforme tela: <screenshot1.png>
2	O quantitativo de licenças demandado foi efetivamente disponibilizado ou prestado?	YYY licenças	<Não atendido / Atendido>	Conforme tela: <screenshot2.png>
3	O prazo de suporte e/ou garantia do software contratado é o mesmo estabelecido no contrato?	Suporte 24x7 on-line, com prazo máximo de atendimento em X horas	<Não atendido / Atendido>	Conforme tela: <screenshot3.png>
4		https://XXX.com/login		

	O acesso a portal do fabricante, foi disponibilizado?		<Não atendido / Atendido>	Conforme tela: <screenshot4.png>
5	Outros requisitos previstos no TR	XXX	<Não atendido / Atendido>	Conforme tela: <screenshotN.png>

Liquidação

8.23. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES /ME nº 77/2022.

8.24. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.25. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- I) o prazo de validade;
- II) a data da emissão;
- III) os dados do contrato e do órgão contratante;
- IV) o período respectivo de execução do contrato;
- V) o valor a pagar; e
- VI) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

8.26. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante.

8.27. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

8.28. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

8.28.1 verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas;

8.28.2 identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

8.29. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

8.30. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.31. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

8.32. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.33. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

8.34. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, mantido pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, de correção monetária.

Forma de pagamento

8.35. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo Contratado.

8.36. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.37. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.37.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

8.38. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste

8.39. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 21/05/2026.

8.40. Após o interregno de um ano da data do orçamento estimado os preços iniciais serão reajustados, desde que solicitado pela CONTRATADA, mediante a aplicação, pelo Contratante, do Índice de Custos de Tecnologia da Informação - ICTI, mantido pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

8.40.1 Considerando que o reajuste contratual em sentido estrito constitui direito patrimonial disponível do contratado, e que não há impedimento jurídico para sua renúncia tácita ou preclusão lógica, opta-se por condicionar a concessão do reajuste à solicitação expressa do contratado. Tal medida visa assegurar a manifestação inequívoca de interesse na fruição do direito, evitando ajustes automáticos que possam contrariar a vontade do contratado e garantindo maior segurança jurídica e transparência na gestão contratual.

8.41. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.42. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o (s) índice(s) definitivo(s).

8.43. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

- 8.44. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa (m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
- 8.45. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 8.46. O reajuste será realizado por apostilamento.

Cessão de Crédito

- 8.47. As cessões de crédito dependerão de prévia aprovação do Contratante.
- 8.47.1 A eficácia da cessão de crédito, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.
- 8.47.2 Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do Contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.
- 8.47.3 O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (Contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração.
- 8.47.4 A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do Contratado.
- 8.48. O disposto nesta seção não afeta as operações de crédito de que trata a Instrução Normativa SEGES/MGI nº 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PROCEDIMENTOS PARA RETENÇÃO OU GLOSA NO PAGAMENTO

- 9.1. Nos casos de inadimplemento na execução do objeto, as ocorrências serão registradas pela contratante, conforme a tabela abaixo:

Id	Ocorrência	Glosa / Sanção
1	Não prestar os esclarecimentos imediatamente, referente à execução do contrato, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidos no prazo máximo de 120 (cento e vinte) horas úteis.	Multa de 0,5 (meio) % sobre o valor total do Contrato por dia útil de atraso em prestar as informações por escrito, ou por outro meio quando autorizado pela Contratante, até o limite de 10 (dez) dias úteis.
		Após o limite de 10 (dez) dias úteis, aplicar-se-á multa de 10 (dez) % do valor total do Contrato.
		Glosa de 2 (dois) % sobre o valor da OS para valores do indicador IAE de 0,11 a 0,20.

2	Não atender ao indicador de nível de serviço IAE (Indicador de Atraso de Entrega)	Glosa de 5 (cinco) % sobre o valor da OS para valores do indicador IAE de 0,21 a 0,30.
		Glosa de 10 (dez) % sobre o valor da OS para valores do indicador IAE de 0,31 a 0,50.
		Glosa de 15 (quinze) % sobre o valor da OS para valores do indicador IAE de 0,51 a 1,00.
		Multa de 10 (dez) % sobre o valor do Contrato e Glosa de 30 (trinta) % sobre o valor da OS, para valores do indicador IAE maiores que 1,00.
3	Não atender ao indicador de nível de serviço ICP (Indicador de Chamados atendidos dentro do Prazo)	ICP >= 90%: advertência.
		ICP >= 80% e < 90%: aplicação de multa à CONTRATADA no valor de 0,05% do valor global do contrato.
		ICP >= 70% e < 80%: aplicação de multa à CONTRATADA no valor de 0,1% do valor global do contrato.
		ICP >= 50% e ICP < 70%: aplicação de multa à CONTRATADA no valor de 0,15% do valor global do contrato.
		ICP < 50%: aplicação de multa à CONTRATADA no valor de 0,3% do valor global do contrato.
4	Não atender ao indicador de nível de serviço IDS (Indicador de Disponibilidade dos Serviços)	Em caso de indisponibilidade no serviço de abertura de chamados, será aplicada multa à CONTRATADA no valor de 0,3% do valor global do contrato.
		Aplicação de multa à CONTRATADA no valor de 0,01% do valor global do contrato para cada 0,1% abaixo da meta.
		Para valor do IDS abaixo de 95%, aplicar-se-á multa de 5% do valor do contrato.

5	Comprometer intencionalmente o sigilo das informações armazenadas nos sistemas do CONTRATANTE. Vazamento ou permissão de acesso por terceiros às informações sem prévia autorização formal do órgão proprietário e do CONTRATANTE ou autorização legal pela Justiça brasileira; Não informação ao CONTRATANTE de solicitação de acesso aos dados e informações por parte de terceiros ou governos estrangeiros, mesmo se respaldado em autorização judicial não respaldada pela Justiça brasileira; Falhas de criptografia ou armazenamento de chaves que possibilitem o acesso indevido às informações sob a guarda do CONTRATADO; Não cumprir outros requisitos de segurança da informação e de privacidade.	multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato e rescisão unilateral por descumprimento contratual, sem prejuízo de outras sanções cabíveis
6	Não cumprir qualquer outra obrigação contratual não citada nesta tabela.	Advertência. Em caso de reincidência ou configurado prejuízo aos resultados pretendidos com a contratação, aplica-se multa de 0,5 (meio) % do valor total do Contrato.

9.2. Nos termos do art. 19, inciso III da Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 2022, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, nos casos em que o contratado:

9.2.1 não atingir os valores mínimos aceitáveis fixados nos critérios de aceitação, não produzir os resultados ou deixar de executar as atividades contratadas; ou

9.2.2 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para fornecimento da solução de TIC, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

9.3. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

9.4. Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

9.4.1 Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

9.4.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

9.4.3 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

9.4.4 Multa:

9.4.4.1. Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

9.4.4.2. Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “e” a “h” de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da contratação.

9.4.4.3. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea “c”, de 1% (um por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da contratação.

9.4.4.4. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “b”, de 1% (um por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da contratação.

9.4.4.5. Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima na alínea “d”, de 1% (um por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratação.

9.4.4.6. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “a”, de 1% (um por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratação.

9.5. A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

9.6. Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

9.7. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

9.8. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

9.9. A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 22 (vinte e dois) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

9.10. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

9.10.1 Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

9.10.2 Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

9.11. Na aplicação das sanções serão considerados:

9.11.1 a natureza e a gravidade da infração cometida;

9.11.2 as peculiaridades do caso concreto;

9.11.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

9.11.4 os danos que dela provierem para o Contratante; e

9.11.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

9.12. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

9.13. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

9.14. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

9.14.1 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

9.15. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.16. Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

10.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO

Regime de Execução

10.2. O regime de execução do contrato será por empreitada por preço unitário.

Exigências de habilitação

10.3. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

10.4. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

- 10.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;
- 10.6. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- 10.7. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.
- 10.8. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- 10.9. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;
- 10.10. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

- 10.11. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
- 10.12. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
- 10.13. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- 10.14. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- 10.15. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 10.16. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- 10.17. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
- 10.18. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

- 10.19. certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação/contratação, ou de sociedade simples;
- 10.20. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

10.21. balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, comprovando, índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicação das seguintes fórmulas:

LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =

Ativo Circulante

Passivo Circulante

10.22. Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo de R\$ 984.370,28.

10.23. Os indicadores fixados acima deverão ser atingidos no último exercício social, sob pena de inabilitação;

10.24. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

10.25. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

10.26. O atendimento dos índices econômicos previstos neste termo de referência deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

10.27. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação/contratação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

Qualificação Técnica

10.28. Declaração de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

10.28.1 Essa declaração poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

10.29. Comprovação de aptidão para execução de serviço similar, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à do objeto desta contratação, ou do item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

10.29.1 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contrato(s) executado(s) com as seguintes características mínimas:

10.29.1.1. fornecimento de no mínimo 70 licenças ou subscrições IBM, de que qualquer software IBM.

10.29.2 Serão admitidos, para fins de comprovação de quantitativo mínimo de serviço, a apresentação e o somatório de diferentes atestados de diferentes produtos executados de forma concomitante.

10.29.3 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual do Contratante e local em que foram prestados os serviços, entre outros documentos.

10.29.4 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.

10.30. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

10.31. A apresentação, pelo fornecedor, de certidões ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte será admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei nº 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

10.32. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

Disposições gerais sobre habilitação

10.33. Quando permitida a participação na licitação/contratação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

10.34. Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para assinatura do contrato ou da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

10.35. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.36. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.37. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

11.1. O custo estimado da contratação possui caráter sigiloso e será tornado público apenas e imediatamente após o julgamento das propostas.

11.1.1 Quando as propostas permanecerem com preços acima do orçamento estimado, o custo estimado da contratação será tornado público após a fase de lances.

11.1.2 Entendemos que a opção por manter sigilo do valor estimado da contratação tem potencial de evitar a ancoragem dos lances em torno de um determinado valor estimado caso esse fosse divulgado. Esperamos com o sigilo aumentar a possibilidade de obter maior nível de desconto no Pregão.

12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União e no Orçamento da Autoridade Monetária (OAM).

12.2. A contratação será atendida pelas seguintes dotações:

OGU SISBACEN E OAM		
Função Programática		Plano de Trabalho Resumido - PTRES
04.125.4103.21B1.0001		232523
Código	Conta	Natureza
40.10.2.005-0	4082.27.01-4	449052
40.10.2.005-0	4030.55.03-0	339040
40.10.2.005-0	4030.68-1	339040
40.10.1.001-5	3990.10.04-8	-
40.10.1.001-5	3990.10.05-5	-

12.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

13. DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas, exceto o custo estimado da contratação, que possui caráter sigiloso até o julgamento das propostas.

Cronograma Físico Financeiro

13.2. As informações do cronograma físico financeiro constam no item 6.1 deste Termo de Referência.

14. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Despacho: De acordo.

JEFERSON SOARES OLIVEIRA

Assessor Pleno - Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 25/08/2026 às 21:20:57.

Despacho: De acordo.

DIEGO BRITO ZANETTE DE LUCCA

Coordenador - Integrante Administrativo

Despacho: De acordo.

LEANDRO TEIXEIRA

Chefe de Subunidade - Integrante Requisitante

Despacho: Considerando que as informações inseridas neste processo apresentam as justificativas para a contratação pretendida e os benefícios a serem alcançados, aprovo todos os artefatos desta contratação.

OCTAVIO DO VALE ROCHA

Chefe Adjunto de Unidade - Autoridade Competente